

1500332-16.2019.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sansão Ferreira Barreto

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Cia sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas e furtos. ADRIAN tem passagens por tráfico e furtos na cidade de Monte Santo de Minas, inclusive os policiais militares informaram que na Delpol de Monte Santo de Minas, existe banner com a fotografia dele.

Em juízo disse que não se recorda com exatidão dos fatos discutidos. Lembra que ocorreu um furto de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

1ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-16.2019.8.26.0360 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-16.2019.8.26.0360

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087343/2019 - DEL.POL.MOCOCA, 4346832 - DEL.POL.MOCOCA, 1122/19/207 - DEL.POL.MOCOCA, 2087343 - DEL.POL.MOCOCA, 1122/19/207 - DEL.POL.MOCOCA, 2087343 - DEL.POL.MOCOCA, 1122/19/207 - DEL.POL.MOCOCA, 2087343 - DEL.POL.MOCOCA, 1122/19/207 - DEL.POL.MOCOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI, devidamente qualificado nos autos (fls. 10), foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, e § 5º, do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do CP, posto que no dia 23 de março de 2019, por volta das 18h, na Rua Rosa Martins, 1149, Jardim Santa Maria, nesta cidade e comarca de Mococa, o denunciado, juntamente com Adrian Juliano Martins Herculano, agindo em concurso e com

identidade de propósitos, subtraíram para si, uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor preta, ano 2001, placa CFD4062, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, pertencente a Jurandir Beluti Júnior, posteriormente transportada para o Estado de Minas Gerais.

Segundo narra à denúncia, no dia 25 de março de 2019, por volta de 11h30, na Rua Rosa Martins, 808, distrito de São Benedito das Areias, nesta cidade e comarca de Mococa, o denunciado trazia consigo e guardava, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de "maconha", com peso total aproximado de 1,4g, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação de fls. 23.

Ademais, no dia 23 de março de 2019, o denunciado e o adolescente caminhavam em via pública, oportunidade na qual avistaram a motocicleta acima descrita, defronte à casa de seu proprietário, com a chave no contato.

Em seguida, deliberaram LUAN e o adolescente Adrian por furtar o veículo e assim o fizeram, tomando rumo ignorado.

No dia 25 de março, LUAN e Adrian dirigiram-se, por meio da motocicleta furtada, até o distrito de Milagres, cidade de Monte Santo de Minas, MG, no intuito de esconder a res furtiva na residência da adolescente Marcela Cristina de Brito, namorada de Adrian. Nesta ocasião, retiraram a placa do veículo e a deixaram na casa de Kauã Fernandes Felix, também localizada naquele distrito.

Neste ínterim, o proprietário da motocicleta, Jurandir Beluti Júnior tomou conhecimento de que o seu veículo estava na posse de Kauã, no distrito de Milagres, e acionou a Polícia Militar.

Os agentes públicos, então, dirigiram-se até Milagres e, chegando à residência de Kauã, encontraram apenas a placa da motocicleta de Jurandir, mas foram informados de que, após furtarem o bem, LUAN e Adrian o deixaram na residência de Marcela, namorada do último.

Ao chegaram à residência de Marcela, os policiais militares localizaram a motocicleta, escondida no quintal. Marcela confirmou que o veículo havia sido ali deixado por LUAN e Adrian, seu namorado.

Anote-se que, os policiais foram até o distrito de São Benedito das Areias. Na casa de LUAN, o surpreenderam fumando "maconha" e na companhia de Adrian. Em frente ao denunciado, mais precisamente em cima de uma mesa, estava a porção acima referida, da mesma droga.

Adrian, ao perceber a presença dos agentes públicos, empreendeu fuga, mas foi capturado logo após e conduzido até a Delegacia de Polícia, juntamente com LUAN.

Certo que, ajustando previamente a prática do delito de furto qualificado com o inimputável Adrian e com ele realizando a conduta, o denunciado o corrompeu.

A denúncia (fls. 105/111) veio instruída com os autos de inquérito policial, sendo recebida em 23 de abril de 2019 (fls. 123). Citado (fls. 199), o réu apresentou defesa prévia (fls. 137/138). Por fim, foi ratificado o recebimento da denúncia no dia 15 de setembro de 2019 (fls. 200/201).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, bem como as testemunhas arroladas na denúncia, além de interrogado o acusado, tudo por meio do sistema da teleaudiência.

Encerrada a instrução processual, houve a apresentação de alegações finais orais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, afasto a alegação de que o aditamento da denúncia teria o condão de afastar a imputação dos delitos de porte de entorpecente e de corrupção de menor, pois, como sabido, o aditamento não substitui a denúncia, mas tão-somente a ela acrescenta fatos ou imputação nova.

No mérito, a presente ação penal deve ser julgada PROCEDENTE.

A autoria e materialidade do delito estão devidamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante e auto de apreensão de adolescente infrator (fls. 01); do boletim de ocorrência (fls. 11/18); do auto de exibição/ apreensão (fls. 20/22); do auto de constatação preliminar de entorpecente (fls. 23); do auto de depósito (fls. 24/25); da requisição IC - objeto (fls. 65); da requisição IC - Substância entorpecente (fls. 66); do laudo pericial (fls. 150/157; fls. 170/179). Bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

A vítima JURANDIR BELUTI JÚNIOR, em solo policial (fls. 07), informou que: é proprietário da motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS placa CFD 4062 que no dia 23/03/2019 foi subtraída defronte a sua casa. Que na data de hoje, o declarante recebeu a informação de que possivelmente sua motocicleta estaria na casa de KAUÃ. O declarante acionou a polícia militar que após contato, informou o endereço de KAUÃ para lá se dirigiram. Na casa de KAUÃ foi encontrada a placa de sua motocicleta. KAUÃ foi contando o resto, ou seja, que a sua motocicleta estava na casa de CRISTIANE que é tia de MARCELA, namorada de ADRIAN. Segundo KAUÃ, este alegou que foi o ADRIAN havia sido o responsável em furtar sua motocicleta. Na casa de MARCELA, a motocicleta foi localizada em um quartinho perto da casa de CRISTIANE. MARCELA foi logo dizendo que ADRIAN lhe disse que a motocicleta havia sido comprada de LUAN. MARCELA dizia que não sabia nada a respeito do furto. A motocicleta do declarante foi localizada com a numeração do chassi suprimida e ela está avaliada em R\$ 3.000,00 e é usada para ir até o trabalho.

Em juízo disse que após chegar do trabalho deixou sua motocicleta em frente a sua casa, e, aproximadamente duas horas depois notou que a motocicleta já não estava mais no local, suspeitando de um suposto furto. Foi informado por um amigo que sua motocicleta estaria sendo desmontada no distrito de Milagres, que pertence à Monte Santo de Minas. Chegando ao local encontrou a placa da motocicleta, e foi informado por uma um menor e pela adolescente Marcela, namorada de Adrian, os indivíduos que provavelmente teriam cometido o delito, são eles: Adrian e Luan, pois ambos estava juntos. Conseguiu recuperar a motocicleta, porém teve um prejuízo financeiro no valor de aproximadamente R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - fls. 402.

O réu LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI, em solo policial (fls. 10), informou que: quanto a advogado dispensa para o presente ato. Quanto a familiar sua família já sabe da sua prisão. Quanto aos fatos, reserva-se ao direito de permanecer calado e se manifestar somente em Juízo.

Em juízo, informou que ele estava na praça quando Adrian chegou ao local e o convidou para fumar maconha. Disse que ambos passaram perto de uma motocicleta, porém ele não sabia que o adolescente furtaria a motocicleta, visto que o réu tinha deixado o menor nas imediações onde a moto estava localizada e foi embora para sua casa, e, no dia seguinte, ficou sabendo do delito cometido pelo adolescente, negando qualquer participação. Informou que a motocicleta foi localizada em Milagres na casa de uma adolescente, namorada de Adrian, chamada Marcela (fls. 402).

A versão do acusado não merece credibilidade.

A testemunha ADRIAN JULIANO MARTINS HERCULANO, em solo policial (fls. 09), informou que: é informado de seus direitos constitucionais, entre eles o de permanecer calado e se manifestar em juízo, comunicar seus familiares da sua prisão e ser acompanhado por advogado. Quanto a advogado dispensa para o ato. Quanto a familiar seu pai sabe da sua prisão, mas não irá comparecer nesta unidade policial. Informa que furtou a motocicleta no sábado ou na sexta-feira não se recordando da data exata, no distrito de São Benedito das Areias. A moto estava com as chaves e o declarante aproveitou e a ligou e foi para Milagres sozinho e deu um jeito de danificar a numeração do chassi. Alega que ontem deixou a motocicleta na casa de Marcela Cristina, sua namorada, só dizendo que a pegaria na data de hoje. Informa que Luan não estava consigo. É informado de que Marcela Cristina disse que Luan estava consigo, mas alega que isso não é verdade.

Em juízo disse que conhece o acusado Luan. Confirma os fatos inerentes ao crime de furto, assumindo a autoria. Disse que ele e Luan foram para a cidade de Mococa na motocicleta do acusado. No retorno Luan deixou Adrian em certo local e voltou para a casa dele sozinho. Luan não sabia do furto da moto. Confirmou que levou a motocicleta furtada até Milagres, deixando-a em uma casa abandonada ao lado da casa da tia de Marcela, onde ela morava e não na casa dela, que na época era sua namorada. Negou a versão apresentada por Marcela. Informou que foi preso em Milagres, pois ao saber da prisão de Luan fugiu de Monte Santo de Minas (fls. 413).

A testemunha CRISTIANE BRITO, em solo policial (fls. 06), informou que: A declarante trabalha como cuidadora de idosos, possui 4 filhos e nunca teve passagem pela polícia. Na data de hoje, a declarante saiu de casa para trabalhar por volta das 06:30 hs e por volta das 12:00hs, sua irmã DANIELE DE BRITO, mãe de MARCELA CRISTINA SOBRADIEL, lhe telefonou dizendo que sua casa estava "cheia de polícia". A declarante foi diretamente até a sua casa para saber o que estava acontecendo. Lá chegando, policiais militares lhe disseram que uma motocicleta furtada em São Benedito das Areias no dia 22/03/19, estava no paiol que fica ao lado de sua casa. Para a surpresa da declarante, os policiais lhe disseram que encontraram duas munições perto da motocicleta. A declarante alega não ter conhecimento algum de que citada motocicleta estava sendo mantida escondida no paiol, bem como nada tem a declarar a respeito das munições encontradas. O paiol não pertence a casa da declarante. O paiol fica no mesmo terreno da casa da declarante. O local é grande e o acesso ao paiol é através da casa da declarante e também por outro portão. A declarante conhece ADRIAN de vista porque MARCELA que é sua sobrinha, é namorada dele. Conhece KAUÃ porque a declarante é madrinha da irmã dele de nome KAILANE. A declarante não tem envolvimento com os crimes ora investigados neste procedimento. A declarante não tem nada a esconder por isso veio na delegacia para esclarecimentos.

Em juízo disse que não conhece o acusado. Informou que na época dos fatos estava trabalhando em São Benedito das Areias, quando sua irmã ligou e disse que a casa estava cheia de policiais. Ao chegar lá com seu cunhado foi informada pelos policiais que estava sendo presa por receptação, porém, quando foi verificado a sua documentação pelos policiais ela foi desalgemada. Disse que foi informada por sua sobrinha Marcela que o Adrian, namorado de Marcela, havia sido preso por praticar o furto da motocicleta. Informou que Luan também estava envolvido no delito. O proprietário do paiol onde estava escondida a moto é o tio do marido da testemunha, que também é proprietário da residência onde a testemunha mora (fls. 414).

A testemunha WESLEY LOPES DOS REIS, não foi ouvida em solo policial. Em juízo disse que conhece o acusado, pois é amigo da família. Relatou que desconhece algum tipo de ação delituosa envolvendo Luan, pois é tranquilo e educado. Não conhece Marcela Cristina (fls. 414).

A testemunha ELIANA CRISTINA RIBEIRO ROSSETTI, em juízo disse que conhece o acusado, pois ele trabalha com ela por aproximadamente três anos, além disso, é

madrasta dele. Informou que ficou surpresa ao saber pela mãe do réu que ele estava sendo preso por furto. Quando Luan começou a trabalhar morou com ela e nunca deu nenhum tipo de problema. Luan negou a participação no delito quando foi questionado. Luan ainda continua trabalhando e foi registrado em 10/04/2021. Não conhece o Adrian (fls. 414).

A testemunha de defesa PAULO HENRIQUE CÂNDIDO FREZARIN em juízo disse trabalhou com o acusado, e na época ele tinha uma motocicleta. Nada sabe do envolvimento dele com ilícito.

O Policial Militar MAURO DA SILVA BARBOSA, em solo policial (fls. 04), informou que: Na data de hoje, juntamente com o policial EDGARD, atenderam solicitação via COPOM de ocorrência no Distrito de São Benedito das Areias na qual a vítima JURANDIR BELUTI JUNIOR dizia ter tido informações de que a sua motocicleta que havia sido furtada no dia 23/03/2019, estaria na casa de KAUÃ no Distrito de Milagres. Na residência de KAUÃ, foi localizada a placa da motocicleta onde o mesmo informou que os responsáveis pelo cometimento do furto da motocicleta eram LUAN e ADRIAN e que a motocicleta estaria na casa da namorada de ADRIAN de nome MARCELA localizada na Rua Alzira de Carvalho, 617 - Milagres - Monte Santo de Minas/MG. Na casa onde está morando MARCELA, avistaram a motocicleta dentro de um quarto sem portas no quintal da casa. Chegando próximo da motocicleta, em cima do tanque, haviam duas munições de calibre 32 da marca CBC. A mãe de KAUÃ entrou em contato com vizinhos, que por sua vez entraram em contato com a tia de MARCELA de nome CRISTIANE, proprietária da residência, e após a chegada desta, informou ao depoente e seu colega que saiu para trabalhar por volta das 06:30 hs da manhã e não havia motocicleta no quartinho de seu quintal. Deslocaram-se até a cidade de Monte Santo de Minas onde foram informados que ADRIAN não estava por lá e que estaria no Distrito de São Benedito das Areias. O depoente e seu colega EDGARD voltaram a residência de CRISTIANE e posteriormente foram até a residência de LUAN localizada na Rua Rosa Martins, 808, em São Benedito das Areias onde ao entrarem em sua residência, localizaram LUAN, fumando maconha e outra porção em cima da mesa. E, ADRIAN ao perceber a chegada da viatura, conseguiu fuga. Posteriormente, com a ajuda de populares, receberam a informação de que ADRIAN estava indo pelo mato, para o Distrito de Milagres e com o apoio de populares, Sgt. Marchiotti e John, também com o apoio da polícia militar de Minas Gerais, conseguiram deter ADRIAN. MARCELA informou que ADRIAN e LUAN deixaram a motocicleta furtada em sua casa na data de hoje, na parte da manhã. A substância entorpecente foi apreendida na residência de LUAN na qual consta denúncias em livro próprio na 3ª Cia sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas e furtos. ADRIAN tem passagens por tráfico e furtos na cidade de Monte Santo de Minas, inclusive os policiais militares informaram que na Delpol de Monte Santo de Minas, existe banner com a fotografia dele.

Em juízo disse que não se recorda com exatidão dos fatos discutidos. Lembra que ocorreu um furto de uma motocicleta envolvendo o réu, considerando que o proprietário da motocicleta procurou a equipe policial informando do ocorrido e, ainda, relatando saber onde estaria a motocicleta furtada. A motocicleta estava localizada em um distrito de Minas, na casa da namorada de um dos indivíduos conhecido como "abacaxi". A adolescente informou que a moto possivelmente teria sido furtada por seu namorado em companhia de Luan. A adolescente informou onde era a casa de Luan, a equipe policial logrou êxito em localizar Luan em sua residência. Luan disse que não praticou o delito, mas estava junto (fls. 401).

O Policial Militar/Cabo EDGARD BENEDITO DO NASCIMENTO, em solo policial (fls. 02/03), informou que: O depoente exerce suas funções de policial militar nesta cidade. Na data de hoje, juntamente com o policial MAURO, atenderam solicitação via COPOM de ocorrência no Distrito de São Benedito das Areias na qual a vítima JURANDIR BELUTI JUNIOR dizia ter tido informações de que a sua motocicleta que havia sido furtada no dia 23/03/2019, estaria na casa de KAUÃ no Distrito de

Milagres. Na sequência dos fatos, pediram autorização ao CGP 3 para que deslocassem até Milagres para darem continuidade na ocorrência onde tiveram o apoio da viatura 24381 - 1º Sargento Marchiotti e Soldado John. Chegando na casa de KAUÃ, foi localizada a placa da motocicleta onde o mesmo informou que os responsáveis pelo cometimento do furto da motocicleta eram LUAN e ADRIAN e que a motocicleta estaria na casa da namorada de ADRIAN de nome MARCELA localizada na Rua Alzira de Carvalho, 617 - Milagres - Monte Santo de Minas/MG. Quando chegaram ao local, avistaram a motocicleta dentro de um quarto sem portas no quintal da casa da namorada de ADRIAN (MARCELA). Chegando próximo da motocicleta, em cima do tanque, haviam duas munições de calibre 32 da marca CBC. A mãe de KAUÃ entrou em contato com vizinhos, que por sua vez entraram em contato com a tia de MARCELA de nome CRISTIANE, proprietária da residência. CRISTIANE, quando chegou, informou ao depoente e seu colega que saiu para trabalhar por volta das 06:30 hs da manhã e não havia motocicleta nenhuma no quartinho de seu quintal. Ato contínuo, o depoente e seu colega, contando com o apoio da equipe de policiais de Minas Gerais - Sgt. Edson e Cabo Souza, e Cabo Julio, deslocaram-se até a cidade de Monte Santo de Minas onde foram informados que ADRIAN não estava por lá e que estaria no Distrito de São Benedito das Areias. O depoente e seu colega MAURO voltaram a residência de CRISTIANE e posteriormente foram até a residência de LUAN localizada na Rua Rosa Martins, 808, onde ao entrarem em sua residência, localizaram o mesmo, fumando maconha e outra porção em cima da mesa. E, ADRIAN ao perceber a chegada da viatura, conseguiu fuga. Posteriormente, com a ajuda de populares, receberam a informação de que ADRIAN estava indo pelo mato, para o Distrito de Milagres e com o apoio de populares, Sgt. Marchiotti e John, também com o apoio da polícia militar de Minas Gerais, conseguiram deter ADRIAN. Os policiais militares de Minas Gerais forneceram fotografia de um banner existente na Delpol de Monte Santo de Minas em razão de envolvimento dele ADRIAN com o crime e que tem conhecimento que ADRIAN é contumaz em reiterados furtos e tráfico de drogas na cidade de Monte Santo de Minas. Esclarece, que MARCELA informou que ADRIAN e LUAN deixaram a motocicleta furtada em sua casa na data de hoje, na parte da manhã. Informa ainda o depoente que a substância entorpecente foi apreendida na residência de LUAN na qual consta denúncias em livro próprio. Informa ainda o depoente que a adolescente MARCELA não tem nenhuma efetiva participação na empreitada criminosa, apenas é moradora na casa onde foi encontrada a motocicleta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI e de voz de apreensão para ADRIAN JULIANO MARTINS HERCULANO, medida mantida pela Autoridade Policial.

Em juízo relatou que foi informado via COPOM sobre o delito de furto de uma motocicleta, e que o proprietário sabia onde estaria localizada a motocicleta. Não localizaram a motocicleta, mas foram informados onde ela estaria. A equipe policial se deslocou até o local informado, logrando êxito em localizar a motocicleta na casa da namorada de Adrian, e ela ainda relatou que ele deixou a motocicleta na casa dela no dia anterior. A equipe polícia se deslocou até Monte Santo de Minas na tentativa de localizar Adrian, porém não foi possível sua localização, todavia, foi encaminhada uma informação de que ele estaria escondido num matagal, os policiais foram até o local informado e lograram êxito na captura do adolescente, que informou a participação de Luan no delito. Ao registrar a ocorrência, os policiais foram informados onde Luan possivelmente poderia ser encontrado, em São Benedito das Areias, assim, os policiais foram até o local e capturaram o réu. Luan tentou se evadir, mas foi capturado. Luan era conhecido dos meios policiais (fls. 402).

Gize-se que os policiais que participaram da diligência apresentaram relatos firmes e coerentes, sobre os fatos e acontecimentos, servindo de base para a elucidação do caso em tela. Ressalte-se, por oportuno, que não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição”.

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54). Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Pois bem.

O caso em apreço versa sobre o delito de furto qualificado praticado por LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI. Ressalta-se que foram imputados outros delitos ao acusado, todavia, o Ministério Público requereu o arquivamento de diversos crimes (fls. 109/111), sendo acolhido pelo juiz “a quo” (fls. 121). Portanto, os delitos em discussão tratam-se dos tipificados no artigo 155, § 4º, inciso I, e § 5º, do Código Penal; artigo 244-B da Lei 8.069-90 e artigo 28 da Lei 11.343-06, na forma do artigo 69, do CP.

Destarte, de acordo com as provas que constam dos autos, o réu e um adolescente furtaram uma motocicleta pertencente a JURANDIR BELUTI JÚNIOR, posteriormente transportada para o Estado de Minas Gerais. Destaca-se que o réu corrompeu o menor Adrian Juliano Martins Herculano, a incorrer no delito praticado. Além disso, no dia 23 de março de 2019, os dois indivíduos praticaram outro delito de furto envolvendo mais uma motocicleta que estava com a chave no conato e fora subtraída próxima a casa do proprietário, e, ainda, levaram a coisa furtada até o distrito de Milagres, Monte Santo de Minas, com o objetivo de esconder a motocicleta na casa da adolescente MARCELA, namorada de ADRIAN, não bastasse isso, retiraram a placa do veículo e a deixaram na casa de KAUÃ FERNANDES FELIX, localizada no mesmo distrito.

Ademais, no dia 25 de março de 2019, no distrito de São Benedito das Areias, o acusado foi enquadrado no delito do artigo 28 da Lei de Drogas, que fomenta sobre o indivíduo que pode ser considerado como usuário de drogas, sendo definido como todo sujeito que de alguma forma usa e cria uma dependência da droga, tendo a sua condição física e psicológica abalada pelo consumo constante da substância e devido a constante utilização o corpo humano torna-se cada vez mais dependente, visto que o réu trazia consigo e guardava, para consumo pessoal, uma porção de “maconha”, com peso total aproximado de 1,4g.

Cumpram-se enfatizar que todas as infrações acima descritas envolvendo o denunciado e o adolescente foram monitoradas, investigadas e coibidas pelos policiais militares.

Denota-se que de acordo com o conjunto de provas carreadas aos autos e no que verifica-se quanto ao delito do furto qualificado, não há que se falar em afastamento da qualificadora, devendo ser mantida e, portanto, há o agravamento da pena. Logo, todo o arcabouço probatório é contundente no sentido de apontar o réu como autor da infração penal.

O próprio acusado confessou que junto com o menor passou pela motocicleta, mas alegou que não sabia que o menor iria furtá-la. Todavia, a testemunha Marcela disse que viu o acusado e o menor Adrian deixando a motocicleta no paiol, local onde foi localizada.

É cediço que a posse da 'res furtiva' poucas horas depois do cometimento do delito, atrai a presunção da autoria.

Nesse sentido, 'mutatis mutandis':

PELAÇÃO-CRIME. ROUBO SIMPLES. TENTATIVA. 1. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. [...] Apreensão da "res furtivae" em poder do agente, logo após a prática subtrativa, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do "onus probandi", cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse (art. 156 do CPP), ônus do qual não se desincumbiu a contento. [...] APELO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL HAVIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA CONSTAR QUE O ACUSADO RESTOU CONDENADO NOS LINDES DO ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (Apelação Crime Nº 70070553458, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 14/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE. POSSE INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. A posse injustificada da 'res furtiva' gera a presunção de autoria, invertendo-se o ônus probatório. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apel. Criminal n. 2.0114.13.015529-3/001, rel. Des. Furtado de Mendonça).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APREENSÃO DA 'RES' EM PODER DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A posse da coisa subtraída gera presunção de autoria, que se transforma em certeza quando o possuidor não oferece explicação convincente para a comprometedora situação. (TJMG, Apel. Crim. 1.0414.05.012328-3/001, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eduardo Brum, DJe 04.04.2008).

Com isso, respeitado entendimento diverso, nada nos autos afasta a veracidade das afirmações prestadas na instrução processual, não tendo o Juízo observado qualquer intenção preordenada para imputar falsamente a prática do delito ao acusado.

De outro lado, inegável que, após o delito ocorrido no Município de Mococa/SP, o veículo foi levado para o distrito de Milagres, pertencente a comarca de Monte Santo de Minas/MG, local onde foi localizado, fazendo atrair a causa de aumento do § 5º do art. 155 do Código Penal.

Não obstante, inexistindo excludentes do delito, o réu deverá ser obrigatoriamente condenado, não podendo ocorrer à absolvição, caso contrário a Justiça estará agindo não por motivo de direito, mas sim por mera conveniência. Além disso, absolver pessoa que subtrai bens alheios é criar um arriscado precedente incentivador a que furtos como este virem rotina.

Para corroborar:

TACRSP: "Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teórica de uma distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de lege lata, é um absurdo e, de lege ferenda, uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2º do art. 155, nec plus ultra"(RJTACRIM 45/165).

Insta salientar que foram realizadas audiências anteriores, e colhidos os depoimentos necessários perante este juízo para auxiliar nos entendimentos acerca dos delitos apontados na peça acusatória apresentada pelo Ministério Público.

Como cediço, a corrupção de menores é um crime formal, e segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive, sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido.

A propósito, confira os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012)

"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014). Grifei.

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013).

Por fim, o acusado, quando foi preso, foi flagrado fazendo uso de um cigarro de maconha, tendo outra porção em cima da mesa, de modo que demonstrada a prática do delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

Dito isso, e atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu não possui maus antecedentes (F.A. de fls. 44/45). , portanto, fixo as penas nos seus mínimos legais.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em função do concurso material de delitos, as penas devem ser somadas.

Assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no piso, em regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3º do Código Penal, além da pena de advertência dos malefícios da droga.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, qual seja, a prestação pecuniária de dois salários mínimos, como também na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo período da reprimenda.

Por fim, no que concerne a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial específica, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.

E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional.

Mais creio não seja necessário acrescentar.

Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu LUAN VITOR ZAMARCO ALVES ROSSETTI, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 28 da Lei 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direito na forma da fundamentação supra, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, além da aplicação da pena de advertência pelos malefícios da droga.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que responde o processo dessa forma.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). No mais, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ). Custas 'ex lege'.

Sem prejuízo, expeça-se a competente certidão de honorários em proveito do defensor nomeado nos termos do convênio OAB/DPE-SP (fls. 47).

Publicada em audiência, saem as partes Intimadas. Cumpra-se.

Mococa, 07 de julho de 2022.

- Sansão Ferreira Barreto -
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA